PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA AURORA
Comarca de Santa Aurora
Vara Cível e Ambiental

Processo nº: **0001234-56.2026.8.26.0100**
Classe: Ação Civil Pública Ambiental
Requerente: Conselho da Comunidade de Santa Aurora
Requerida: Quimvale Produtos Químicos Ltda.

DECISÃO

Vistos e etc.

Trata-se de ação civil pública ambiental proposta pelo Conselho da Comunidade de Santa Aurora em face de Quimvale Produtos Químicos Ltda., com pedido de tutela de urgência para preservação de documentos e viabilização da apuração de possíveis alterações ambientais no Rio Santa Clara.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao deferimento parcial da medida. (mov. 3)

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, os relatórios apresentados indicam alterações ambientais no rio e a presença da substância X-17 em diferentes pontos de coleta, com maior concentração nas proximidades de uma galeria de drenagem e da unidade da requerida.

Embora os documentos não permitam estabelecer, neste momento, a origem da substância ou atribuir à empresa a responsabilidade pelas alterações observadas, revelam a necessidade de apuração técnica e de preservação dos elementos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos.

A preservação dos registros operacionais e ambientais pertinentes constitui providência adequada e proporcional, pois reduz o risco de perda de elementos probatórios, sem impor, nesta fase, conclusão antecipada sobre a responsabilidade da requerida.

Diante do exposto, **DEFIRO PARCIALMENTE** o pedido de tutela de urgência, para determinar que QUIMVALE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.:

1. Preserve os registros operacionais, ambientais e de manutenção referentes ao período de agosto a outubro de 2025, especialmente os relacionados aos sistemas de drenagem, ao manejo de substâncias químicas e a eventuais ocorrências ambientais;

2. Apresente em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, os registros pertinentes ao período indicado, justificando de forma documentada eventual inexistência de algum dos documentos solicitados;

3. Coopere com eventual inspeção técnica determinada pelo Juízo, a ser previamente agendada e realizada com observância das normas legais e de segurança aplicáveis.

A presente decisão não implica reconhecimento de que a requerida tenha provocado o possível dano ambiental, questão que deverá ser esclarecida durante a instrução.

Cite-se a requerida, na pessoa de seu representante legal, no endereço indicado na petição inicial, para apresentar contestação no prazo legal, contado na forma do Código de Processo Civil, devendo constar do ato citatório cópia da petição inicial e desta decisão.

Intime-se a parte requerida para cumprimento da tutela deferida, advertindo-a de que o descumprimento injustificado poderá ensejar a adoção das medidas processuais cabíveis.

Verifique-se a documentação relativa à constituição e às finalidades institucionais da parte autora. Caso os requisitos de legitimidade previstos na Lei nº 7.347/1985 não estejam suficientemente demonstrados, intime-se a parte autora para esclarecimento ou regularização, conforme o caso.

Intime-se o Ministério Público.

Intimações e diligências necessárias.

Santa Aurora, datado eletronicamente.

Eduardo Moritz
Juiz de Direito